رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٢٤٨ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٨٣٠ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١١/٢هـ

الموضوعات

قرار إداري - أجانب - إبعاد عن المملكة - ارتكاب جريمة أخلاقية - الحالات النظامية لإبعاد الأجنبي - عموم النص النظامي - قرار مستمر الأثر.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إبعادها عن المملكة العربية السعودية؛ لصدور حكم جزائي بإدانتها بارتكاب جريمة أخلاقية، ومعاقبتها بالسجن والجلد - تضمن النظام أنه في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله بداخلها أو إقامته فيها يشترط ألا يكون من غير المرغوب فيهم دينياً وسياسياً وأخلاقياً - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى أن ما تضمنه النظام قد خصص بقرار وزير الداخلية، وأن العقوبة الصادرة على المدعية دون العقوبات المقرر بشأنها الإبعاد بقرار وزير الداخلية - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن المخالفة التي ارتكبتها المدعية ذات جانب أخلاقي؛ مما تدخل في عموم النظام، وأما قرار وزير الداخلية فهو منظم لغير الحالات النظامية - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٨) من نظام الإقامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣٧/٢٥/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧١/٩/١١هـ.
- قرار وزير الداخلية رقم (١٨٠٩) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ، بشأن إبعاد الوافدين.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة في ١٤٤٤/٣/٢٣هـ رفع وكيل المدعية الدعوى بغية الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها القاضي بإبعاد موكلته. وجاء شرحاً لأسانيد الدعوى: إنه سبق وأن قيدت الدعوى رقم (٣٧٣٦٠٨٣) وتاريخ ١٤٣٧/١/١٣هـ بالمحكمة العامة بمحافظة عفيف ضد موكلته وصدر في شأنها حكم شرعي، ثم أبلغت المدعى عليها موكلته بصدور قرار إبعادها رقم (٨٠٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٦هـ، وذكر: أن الحكم الصادر في موضوعها لم ينص على الإبعاد، وأن التهمة التي لحقت بموكلته ليست عقوبتها الإبعاد، وانتهى إلى طلب إلغاء القرار محل الطعن. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها للدائرة، باشرت نظرها وفق المدون بمحاضرها؛ إذ أودع ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أن القرار صدر استناداً على المادة (١٨) من نظام الإقامة ونصها: "في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله بداخلها أو إقامته فيها يشترط ألا يكون من

غير المرغوب فيهم دينياً وسياسياً وأخلاقياً"، وبناءً على تفويض وزارة الداخلية لأمير المنطقة بتطبيق المادة المذكورة سلفاً، وذكر أن المدعية متهمة بقضية محاولة إقامة علاقة مع شاب والخلوة معه، وقد صدر بها الصك رقم (...) تاريخ ١٤٣٧/٦/٢٥هـ المتضمن سجنها عشرة أيام وجلدها عشر جلدات وأخذ التعهد عليها، وبعرض موضوعها على أمير المنطقة صدر توجيهه بإنفاذ ما تقرر شرعاً وإبعاد المدعية. ثم أودع وكيل المدعية مذكرة تضمنت إشارته إلى القرار الصادر عن وزير الداخلية رقم (١٨٠٩) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ الذي تضمن: "إضافةً إلى ما نصت عليه الأنظمة والأوامر السامية من أحكام بشأن إبعاد الوافدين يجري العمل بما يلي: ... ثانياً: إبعاد كل وافد صدر بحقه عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر أو الجلد بأربعين جلدة فأكثر، أما من صدر بحقه حكم دون ذلك وليس عليه سابقة فيؤخذ عليه تعهد للمرة الأولى وإن عاد فيبعد"، كما أرفق بمذكرته صورة من الحكم الصادر بإدانة المدعى عليها بالمخالفة المنسوبة إليها وسجنها عشرة أيام وجلدها عشر جلدات دفعة واحدة مع أخذ التعهد. وذكر: أن عقوبة موكلته لا تتفق مع قرار وزير الداخلية الأخير؛ إذ إن سجنها دون المدة المقررة فيه ودون عقوبة الجلد الواردة في القرار. وطلبت الدائرة إرفاق صورة من القرار فأرفق ممثل المدعى عليها صورة الخطاب الصادر عن وكيل إمارة الرياض بالرقم (٥٦١٨٤) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ المشار فيه إلى قرار أمير منطقة الرياض بإبعاد المدعية عن البلاد. ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها بناءً على الآتي.

الأسباب

لما كانت غاية المدعية الحكم بإلغاء القرار الصادر بإبعادها عن البلاد؛ فإن هذه الدعوى تعتبر من قبيل دعاوى الطعن على القرارات التي تقدم من ذوي الشأن عن أعمال جهة الإدارة، ومن ثم تدخل في الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت بأن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح". كما أنها تدخل في اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك

الفرع". وأما عن قبول الدعوى، فبما أن الدعوى على وفق تكييفها النظامي الصحيح ينصب على قرار مستمر الأثر، وبما أن المتقرر قضاءً أن القرارات المستمرة الأثر لا يتقيد الطعن عليها بميعاد معين؛ فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً. وعن الموضوع، ولما كانت غاية المدعية على نحو ما ورد سلفاً، بينما تطلب المدعى عليها رفض الدعوى موضوعاً، وبما أن دفعها كان بناءً على أن المدعية قد صدر بشأنها الحكم النهائي بإدانتها بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٥هـ؛ مما حدا إلى صدور القرار بإبعادها، وذلك استناداً على المادة (١٨) من نظام الإقامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣٧/٢٥/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧١/٩/١١هـ ونصها: "في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله بداخلها أو إقامته فيها يشترط ألا يكون من غير المرغوب فيهم دينياً وسياسياً وأخلاقياً"، وبما أن المادة المستند عليها ليست على عمومها؛ ذلك أنه قد خصصها القرار الصادر عن وزير الداخلية رقم (١٨٠٩) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ المتضمن: "إضافةً إلى ما نصت عليه الأنظمة والأوامر السامية من أحكام بشأن إبعاد الوافدين يجري العمل بما يلي:... ثانياً: إبعاد كل وافد صدر بحقه عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر أو الجلد بأربعين جلدة فأكثر، أما من صدر بحقه حكم دون ذلك وليس عليه سابقة فيؤخذ عليه تعهد للمرة الأولى، وإن عاد فيبعد"، والثابت أن العقوبة الصادرة بحق المدعية دون المدة المذكورة في القرار، كما أن سجنها دون المدة الواردة فيه، كما أنه لم يتبين أن عليها سابقة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن القرار غير مستند على سند صحيح

يمكن التعويل عليه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء القرار الصادر عن إمارة منطقة الرياض بإبعاد (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسة طلبها على: أن قرار الإمارة المشار له من القرارات السيادية التي لا يصح إدراجها كقرارات إدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن التهمة محل الإدانة للمستأنف ضدها تتعلق بخلوة وعلاقة عاقبت عنها محكمة الموضوع بسجن المستأنف ضدها لمدة عشرة أيام وجلدها عشر جلدات، ولما كانت المادة (١٨) من نظام الإقامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣٧/٢٥/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧١/٩/١١هـ قد منحت صلاحية مطلقة بأنه وفي: "جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله بداخلها أو إقامته فيها يشترط ألا يكون من غير المرغوب فيهم دينياً وسياسياً وأخلاقياً"، ولما كانت التهمة محل الإدانة للمستأنف ضدها ذات جانب أخلاقي تم المجازاة عنها قضاءً؛ فتدخل في عموم تلك المادة؛ مما يكون معه قرار المستأنفة سليماً وصدر وفق المقتضى النظامي. ولا يغير من ذلك ما ورد في قرار وزير الداخلية رقم (١٨٠٩) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ المتضمن: "إضافة إلى ما نصت

عليه الأنظمة والأوامر السامية من أحكام بشأن إبعاد الوافدين يجري العمل بما يلي:... ثانياً: إبعاد كل وافد صدر بحقه عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر أو الجلد بأربعين جلدة فأكثر، أما من صدر بحقه حكم دون ذلك وليس عليه سابقة فيؤخذ عليه تعهد للمرة الأولى وإن عاد فيبعد"؛ فهذا القرار فيما عدا أوصاف المخالفات الثلاثة المنصوص عليها في نظام الإقامة، إعمالاً للنص النظامي وما أكد به وحدده من أوصاف وبشكل مطلق، ومتى ما كان الجمع ظاهراً فهو أولى من إهمال النص أو تخصيصه بلا وجهٍ واضح.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.